

1501408-52.2019.8.26.0400

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... era investigado pela prática de tráfico ilícito de drogas e, por ouvir dizer, utilizava um sítio arrendado com finalidade ilícita. Ao lado dessa investigação, o veículo automotor marca VW, modelo Gol, cor predominantemente prata, foi subtraído num motel da cidade. Na prática do contexto fático processado, os assaltantes utilizaram automóvel com características semelhantes. Souberam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1501408-52.2019.8.26.0400 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501408-52.2019.8.26.0400

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

HENRIQUE LEANDRO JERVAIS e outro

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Eleandro Lopes Vinha e Henrique Leandro Jervais, devidamente qualificada, como incurso no art. 157, §§ 2º, II, e 3º, II, do Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal, CP), na forma tentada (art. 14, II, do CP) (fls. 146/148).

A denuncia foi recebida em 1 de março de 2021 (fls. 150/153).

A parte processada, devidamente citada (fls. 175 e 177), apresentou resposta escrita (fls. 179/181 e 183/185). Argumentou, ao lado de questões preliminares à confirmação do recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, não houve absolvição sumária (fls. 186/188) e, consequentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi intimada (fls. 227 e 229).

II - DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é improcedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 04/05 [BO]), do laudo pericial do lugar do fato (fls. 09/16 [LPLF]), do laudo pericial das imagens do sistema de videomonitoramento da empresa vítima (fls. 17/24 [LPISV]), do laudo pericial bélico (fls. 49/51 [LPBél]), do laudo pericial de lesão corporal (fls. 60/62 [LPLC]), do relatório de investigações policiais (fls. 25/38 [RIP]), do exame médico (fls. 39/48 [EM]) e do auto de avaliação (fls. 52 [AA]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), não segue a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

O Sr. L. E. de C. M., que se apresenta como parte ofendida, declarou, perante a autoridade policial (fls. 06), que: "é frentista do 'Auto Posto Putini' e no dia 27/05 p.p., por volta das 2h47 encontrava-se em seu local de trabalho, ocasião em que chegou um veículo VW/Gol, aparentando ser modelo geração 5 de cor prata; o passageiro desceu encapuzado empunhando arma de fogo pediu para o declarante virar de costa e olhar pra o chão; Após o declarante se virar o autor pediu a chave da conveniência; que negou que estava com a chave e após negar levou o declarante até a troca de óleo; que ao chegar no local o declarante acendeu a luz ocasião em que recebeu varias coronhadas; que após ser agredido continuou andando e sentou no chão a mandou do autor avisando que os parceiros estariam olhando o declarante; que o declarante falou que o dinheiro estava no veículo Fiat/Strada, oportunidade em que o autor foi até o veículo e subtraiu os objetos qualificados no RDO nº.668/2019; Posteriormente o autor retornou na troca de óleo pediu novamente chave e procurou a chave no bolso do declarante; que o autor achou a chave no bolso do declarante, e desferiu uma coronhada na cabeça fazendo a arma disparar, atingindo o ombro do declarante; após disparar o autor deu alguns passos para trás e disse ao declarante: 'da próxima vez que eu voltar aqui no posto, eu te mato'; posteriormente após o disparo o motorista chamou autor dos disparos para ir embora e assim se foram; que tentou pedir ajuda mas não achou ninguém próximo, assim apertando o botão do pânico; que foi socorrido pelo resgate ao UPA, na ocasião o projétil transfixou o corpo da vítima, mas, não atingiu nenhum órgão vital. Por fim descreve como sendo pardo, alto, com andar característico, pois mancava com a perna esquerda. Quanto ao segundo autor, que ficou no automóvel percebeu apenas que era uma pessoa com pele clara." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

O Sr. H. J. P., que se apresenta como parte ofendida, declarou, perante a autoridade policial (fls. 81), que: "é proprietário do estabelecimento comercial denominado Auto Posto Puttini, que na madrugada do dia 27/05/2019 recebeu uma ligação por volta das 5h da empresa de Segurança CAM, informando que um de seus colaboradores Luiz Eduardo que estava à trabalho naquela madrugada havia levado um tiro após uma tentativa de roubo. Que o depoente foi até o Posto de combustíveis onde o funcionário da empresa de segurança CAM já o aguardava, sendo que seu funcionário já havia sido socorrido e encaminhado a UPA. Que o depoente permaneceu no local pois aguardava a chegada dos demais colaboradores isso por volta das 6h. Que, não pode dar detalhes dos fatos, pois nada presenciou." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Fábio Aparecido Baltazar, que é membro da Polícia Civil (investigador de polícia), declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático denunciado. A ocorrência foi registrada. Os atos de investigação foram realizados. O acusado Henrique Leandro Jervais era investigado pela prática de tráfico ilícito de drogas e, por ouvir dizer, utilizava um sítio arrendado com finalidade ilícita. Ao lado dessa investigação, o veículo automotor marca VW, modelo Gol, cor predominantemente prata, foi subtraído num motel da cidade. Na prática do contexto fático processado, os assaltantes utilizaram automóvel com características semelhantes. Souberam que, naquela propriedade rural arrendada, estaria mencionado carro. De fato, em

diligência, localizaram-no no referido local, cujas placas, entretanto, não coincidiam com as originais. Pelas imagens do sistema de videomonitoramento da empresa vítima, as roupas utilizadas pelos assaltantes eram semelhantes às aquelas localizadas e apreendidas naquele sítio arrendado. O relatório da investigação policial foi elaborado."

A testemunha Rubens José Quilles, que é membro da Polícia Civil (investigador de polícia), corroborou, em Juízo, as declarações do seu colega policial civil.

A testemunha Marcos Roberto Gomes Mariano, que é conhecido do acusado Henrique Leandro Jervais, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou, em síntese, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado."

A testemunha Fabiano Alex Bortolotti, que é conhecido do acusado Henrique Leandro Jervais, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou, em síntese, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado."

* Sr. Henrique Leandro Jervais:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 95).

Negou a prática criminosa.

Negou, igualmente, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, arrendou uma propriedade rural para criação de cavalos, gados e galinhas. De fato, os agentes do Estado localizaram o automóvel marca VW, modelo Gol, cor predominantemente prata; além desse carro, possuía outro marca VW, modelo Golf. Sobre o carro, comprou-o de Fabinho (sic), morador do bairro Jardim Santa Fé. Como forma de pagamento, entregou um cavalo e R\$ 3.000,00 (três mil reais). A documentação foi entregue e, ao pesquisar, estava sem restrição. Conhece, de vista, o coacusado Eleandro Lopes Vinha. Não praticou o roubo denunciado. Não alegou nada pessoal contra os membros da Polícia Civil inquiridos."

* Sr. Eleandro Lopes Vinha:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 103/104).

Negou a prática criminosa.

Negou, igualmente, em Juízo (v. TA).

Pois bem.

2.2Do roubo qualificado

Nos termos do art. 157, caput, do CP, "subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência", configura o crime de roubo.

O tipo penal, vejam, é "subtrair" (retirar; furtar; tirar; fazer desaparecer) "coisa móvel" (os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social [art. 82 do CC]) "alheia" (que não é nosso [elemento normativo]), "para si ou para outrem" (elemento subjetivo específico), "mediante" (meio de execução) "grave ameaça" (palavra ou gesto intimidativo; promessa de castigo ou malefício; prenúncio de mal

ou desgraça; o mesmo que ameaço) ou "violência" (emprego de força [desforço físico]) "a pessoa" (qualquer pessoa), "ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência" (violência imprópria).

De acordo com a Súmula 582 do STJ, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada."

O golpe conhecido como "Boa noite, Cinderela" configura a violência imprópria - depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001812-26.2018.8.26.0300, da Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto - Rel. Des. ANDRADE DE CASTRO, V.U., j. 02/11/2019).

"Se da violência - empregada pelo agente (dado pessoal) durante (dado temporal) e em razão (dado etiológico) do roubo - resulta morte" (art. 157, § 3º, II, do CP), configura o crime de latrocínio (roubo qualificado pela morte).

A provocação dolosa ou culposa é indiferente, registro.

Exige-se, para a caracterização do latrocínio (art. 153, § 3º, II, do CP), a identificação segura dos dados pessoal, temporal e etiológico (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500794-61.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. KLAUS MARQUELLI ARROYO, V.U., j. 19/10/2022, p. 05).

Segundo a Súmula 610 do STF, "há crime de latrocínio [roubo qualificado pela morte], quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima."

Valho-me, pois, dessa explicação.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I - ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; II - determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante."

Por outras palavras, o ônus da prova incumbe ao autor da ação penal, quanto ao fato constitutivo de seu direito (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500406-47.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEX TADEU MONTEIRO ZILENOVSKI, V.U., j. 06/06/2022, p. 05), e à parte processada, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (versão exculpatória) do direito do autor da ação penal (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0001619-70.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. AMARO THOMÉ, V.U., j. 02/09/2019, p. 08; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000055-02.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 30/01/2020, p. 05).

A denúncia, em relação ao contexto fático, é retrospectiva (aspecto subjetivo), mas, em relação às provas, é prospectiva (fonte [aspecto objetivo]) (TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0004887-69.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. GERALDO

FRANCISCO PINHEIRO FRANCO, V.U., j. 12/06/2022, p. 12 ["... os elementos colhidos a esse título autorizam a condenação do agente, porque os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo."]; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500531-44.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 24/06/2022, p. 08), esclareço.

E, nesse aspecto, o Ministério Público (Parquet), posto (apesar de) alegar, não demonstrou a prova incriminadora (contexto fático constitutivo do seu direito).

Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face dos acusados pela prática do contexto fático denunciado, consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ – 5ª Turma – AgRg no HC n. 300.212/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ – 5ª Turma – HC n. 286.582/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ – 5ª Turma – HC n. 353.232/MG – Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016).

No caso concreto submetido à análise deste magistrado, não há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente a conduta (ação) imputada inicialmente aos acusados.

O quadro de provas produzido não é bastante (suficiente).

De rigor, pois, a absolvição (art. 386, VII, do CPP).

Eis o meu convencimento.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para o fim de absolver, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, a parte acusada ELEANDRO LOPES VINHA, portadora do RG n. 44.831.044 – SSP/SP, e HENRIQUE LEANDRO JERVAIS, portadora do RG n. 61.758.431 – SSP/SP, da prática do contexto fático denunciado (art. 157, §§ 2º, II, e 3º, II, c.c. o art. 14, II, do CP), pois não existe prova suficiente para a condenação; conseqüentemente (art. 386, parágrafo único, II, do CPP), ordeno a cessação das medidas cautelares (ad cautelam) e provisoriamente aplicadas (art. 282, § 5º, do CPP).

3.1 Das providências preliminares

A parte absolvida está em liberdade.

3.2 Das custas processuais

Não há falar (art. 840 do CPP).

3.3 Das comunicações

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD, remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se à parte ofendida (art. 201, § 3º, do CPP).

3.4 Das coisas apreendidas não confiscadas

A contar da data em que transitar em julgado a sentença final, as partes e eventuais interessados (lesado ou terceiro de boa-fé) deverão pedir (reclamar, requerer), no prazo de 90 (noventa) dias, a restituição dos bens móveis (art. 82 do CC) lícitos (não proscritos pelas Normas do Direito Brasileiro) apreendidos – não confiscados (arts. 119, 121 e 124 do CPP), esclareço – (cf. Auto de Exibição e Apreensão), desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

O reclamante deverá provar o seu direito de propriedade.

Com o pedido de restituição dos objetos apreendidos (requerimento devidamente instruído com a prova do direito de propriedade, advirto), abra-se vista dos autos ao Ministério Público (art. 120, § 3º, do CPP).

Se, dentro no prazo de 90 (noventa) dias, os bens apreendidos não forem reclamados (silêncio) ou não pertencerem à parte ré (não comprovação da propriedade), os mesmos serão, se for o caso, vendidos em leilão (art. 123 do CPP), depositados (art. 123 do CPP) ou, aplicadas as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 374 do CPC), inutilizados.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e art. 72, §§ 4º e 6º, das NJCGJ). Publicada em audiência (art. 389 do CPP). Intimadas as partes em audiência (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NJCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Estância Turística de Olímpia, 20 de outubro de 2022.

Eduardo Luiz de Abreu Costa
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)